

[기출][1][2020-2]2 차 회식의 산업재해보상보험법상 업무상 재해 인정 여부

【문제 2】 근로자 甲은 A 회사의 상담팀에 소속된 상담원으로서, 2019. 7. 5. 오후 7 시부터 같은 날 오후 9 시까지 음식점에서 상담팀 책임자인 실장을 포함하여 30 명의 직원과 함께 1 차 회식을 하였다. 1 차 회식에서 실장이 참석 직원들에게 술잔을 돌리거나 술을 권하지 않았다. 甲이 1 차 회식에서 자신의 평소 주량보다 많은 술을 급하게 마시자 실장이 이를 만류하였으나, 甲은 실장의 만류에도 불구하고 계속 술을 마셔 1 차 회식이 끝날 당시 이미 만취한 상태였다. 1 차 회식이 마무리되던 즈음 실장이 "회사로부터 사용을 허락받은 회식비가 남았으니 노래연습장에 가서 2 차를 하자"고 제안하였다. 이에 같은 날 오후 9 시 15 분경 실장과 근로자 甲을 포함한 12 명이 바로 옆 건물 4 층에 있는 노래연습장으로 자리를 옮겨 2 차 회식을 하였다.

甲은 노래연습장으로 옮기고 얼마 지나지 않아 화장실을 찾기 위해 노래연습장에서 나왔다. 같은 층에 있는 비상구 문을 열고 들어가 화장실을 찾던 중 건물 밖으로 나 있는 커다란 창문을 화장실 문으로 오인하여 밑에 놓여있는 발판을 밟고 올라가 창문을 열고 나갔다가 건물 밖으로 추락하여 골반골절 등의 부상을 입었다.

이 사건 재해가 산업재해보상보험법상 요양급여의 대상이 되는지 설명하시오. (25 점)